

## 5. 국유재산에 설정된 사권 미말소 등 관리 부적정

- 「국유재산법」 제11조(사권 설정의 제한) 제1항에 따르면 사권(私權)이 설정된 재산은 그 사권이 소멸된 후가 아니면 국유재산으로 취득하지 못한다고 되어 있고<sup>1)</sup>
  - 「같은 법」 같은 조 제2항 및 「같은 법 시행령」 제6조(사권 설정)에 따르면 국유재산에는 사권을 설정하지 못하며, 법률 또는 확정판결에 따라 국유재산에 사권을 설정하는 경우만 예외적으로 허용하도록 되어 있음
- 그런데, 충북지역본부가 관리 중인 국유재산 22,665건(2017. 9. 30. 기준)에 대하여 등기사항증명서 상에 사권이 설정된 12건의 국유재산을 점검한 결과
  - 2009. 12. 7. 환경부로부터 용도폐지되어 인수한 ‘충청북도 청주시 서원구 ○○면 ○○리 △△△-△’(잡종지 △,△△△㎡) 소재 국유재산은 1978. 2. 21. 전 소유자(○○○)의 소유권 이전등기 말소의 소(청주지방법원)에 의한 예고등기가 설정되어 있으나 1978. 3. 15. ‘국’ 매입하기 전에 설정된 예고등기를 말소하지 않고 관리하고 있는 등
- [표 5]와 같이 총 9건<sup>2)</sup>의 국유재산 상에 예고등기 및 근저당권 등 사권이 설정된 상태로 관리하고 있는 것으로 확인됨

1) 「같은 법」 같은 조 같은 항 단서에는 “다만, 판결에 따라 취득하는 경우에는 그러하지 아니하다”고 되어 있음

2) 점검대상 12건 중 3건은 대법원 판결로 가등기 말소(1건), 소멸 부기등기가 완료(2건)되어 사권 설정이 없음

[표 5] 국유재산에 사권 설정 명세

(단위 : m<sup>2</sup>)

| 순번 | 소재지 | 지목 | 면적 | 사권설정일 | 권리자 | 비 고 |
|----|-----|----|----|-------|-----|-----|
|----|-----|----|----|-------|-----|-----|

“ 기재 생략 ”

【 조치할 사항 】

- ◇ 충북지역본부장은 사권이 설정되어 있는 국유재산 9건에 대하여 사권 말소가능 여부 등을 확인하여 적절한 조치를 취하는 방안을 강구하시기 바람. (통보)